

ไม่อาจนำมาอ้างเพื่อขอรับรองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ระดับ ๑ ต่อมา ได้รับการโอน (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๓ และเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งดังกล่าว จนได้รับการเลื่อนเป็นระดับ ๘ วช. จนกระทั่งมีการปรับตำแหน่งเป็นประเภทวิชาการ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งมีใช้ตำแหน่งในสายงานบริหาร ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาตามประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารครั้งที่พิพาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศฉบับดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่กำหนดวิธีการสรรหา ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด หรือผู้อำนวยการกอง หรือผู้อำนวยการส่วน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ด้วยวิธีการคัดเลือก จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๖๘/๒๕๖๖)

๒. การบรรจุและแต่งตั้ง

๒.๑ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

เมื่อพิจารณาภารกิจของข้าราชการตำรวจการป้องกันปราบปรามที่มีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและความผิดเกี่ยวกับอบายมุขโดยตรง ประกอบกับประวัติของผู้ฟ้องคดีที่เคยกระทำความผิดฐานผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชกระท่อม) ซึ่งแม้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาจะมีคำสั่งให้ยุติคดีก็ตาม กรณีย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประพฤติดีเลื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี อันเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจตามมาตรา ๔๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๒ วรรคหนึ่ง (๒) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอบผ่านข้อเขียน รวมทั้งได้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยการวิ่งและว่ายน้ำ การตรวจร่างกายตามลำดับ แต่ต่อมาผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศ



รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงตามลำดับและผู้ได้รับคัดเลือกสำรองในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีอยู่ในบัญชีผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร โดยมีประวัติทางคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิในการเข้ารับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ เนื่องจากกระทำความผิดดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดครั้งแรกในข้อหาเสพยาเสพติด ในขณะที่มีอายุเพียง ๑๗ ปี ๖ เดือน เพราะความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์และถูกชักจูงใจได้ง่าย ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดไว้โดยเข้ารับการอบรมหรือทำกิจกรรมบำบัดครบถ้วนแล้ว อีกทั้งต่อมา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เห็นสมควรมีคำสั่งยุติคดี และผู้ฟ้องคดีก็ได้สำนึกผิดโดยไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกเลย ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งตามประกาศรายชื่อฯ ดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลบชื่อของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนประวัติอาชญากร ให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่มีมติให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ตร. ที่กำหนดว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเพิกถอนประกาศรายชื่อฯ ที่พิพาท ในส่วนที่ไม่ปรากฏชื่อของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศเพิ่มเติมให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๘ ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การวินิจฉัยว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจผู้ใดเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี เป็นดุลพินิจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน หรือเป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน ที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยโดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าว ประกอบกับความรูสึกนึกคิดของวิญญาณที่ประสบพบเห็นพฤติกรรมของบุคคลข้างต้นเป็นสำคัญ

เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

วิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีประวัติถูกจับกุมดำเนินคดีอาญาร่วมกันกับพวก ผลิตและมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชกระท่อม) โดยไม่ได้รับอนุญาต แม้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลากำหนดไว้ โดยเข้ารับการอบรมหรือทำกิจกรรมบำบัดครบถ้วนแล้ว และต่อมาศาลเห็นควรมีคำสั่งยุติคดีโดยไม่จำเป็นต้องมีคำพิพากษาเกี่ยวกับการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดี และให้ถือว่าสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับก็ตาม แต่เมื่อในขณะกระทำความผิดผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๑๗ ปี ๖ เดือน ใกล้เคียงกับเกณฑ์อายุของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจที่กำหนดอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ จึงย่อมมีวุฒิภาวะที่สามารถแยกแยะความผิดชอบชั่วดีโดยตนเอง ประกอบกับพฤติการณ์ในคดีอาญาของผู้ฟ้องคดีมีความผิดฐานผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชกระท่อม) รวมอยู่ด้วย ซึ่งโดยพฤติการณ์ย่อมมีความร้ายแรงกว่าความผิดฐานเสพยาเสพติดเพียงฐานเดียว และจากภาพลักษณ์ของผู้ที่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับการผลิตยาเสพติด ย่อมส่งผลต่อความเชื่อถือศรัทธาในความเป็นข้าราชการตำรวจที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เมื่อพิจารณาภารกิจของข้าราชการตำรวจการป้องกันและปราบปรามที่มีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและความผิดเกี่ยวกับอบายมุขโดยตรง ประกอบกับประวัติการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีแล้ว ย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประพฤติดีเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี อันเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ ตามมาตรา ๔๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๒ วรรคหนึ่ง (๒) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ สำหรับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ที่ให้ความเห็นชอบในหลักการการให้โอกาสผู้เสพหรือติดยาเสพติดซึ่งพ้นสภาพจากการใช้ยาเสพติดเข้าทำงานหรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐนั้น มติดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงผู้กระทำความผิดฐานผลิตยาเสพติดแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศฉบับพิพาทโดยปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดีในบัญชีผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศในการรับสมัครและคัดเลือกฯ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๓๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))



๒.๒ การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น

คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ออกโดยอาศัยมติของ ก.อบต. จังหวัด ซึ่งเกิดจากการพิจารณาผลการสอบที่ทุจริตและผิดกฎหมาย เป็นคำสั่งทางปกครอง ที่มีลักษณะผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรง ในทางกฎหมายถือเสมือนว่าไม่มีการออกคำสั่งทางปกครอง ไม่ว่าการทุจริตนั้นจะเกิดจากการกระทำของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือไม่ก็ตาม

องค์การบริหารส่วนตำบลที่ประสงค์จะสอบแข่งขันเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จะต้อง มีหน่วยงานกลางที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา หรือจากหน่วยงานของรัฐที่เห็นสมควร เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขัน ทำหน้าที่ผลิตข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบ และประมวลผลคะแนนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล และเพื่อความโปร่งใสอาจมีการตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยในการวัดผล การสอบแข่งขัน ผู้เข้าสอบจะต้องมีความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ สำหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในระดับดีทุกส่วน ซึ่งหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘.๕ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลฯ ดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๘.๕ ของประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ กำหนดว่า การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็น ผู้สอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มแต่ละภาค ทั้งนี้ เพื่อให้การสอบแข่งขัน เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และมีมาตรฐาน เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นธรรมแก่ผู้สมัคร สอบแข่งขันทุกคน และเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม กับตำแหน่งหน้าที่เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล อันจะเป็นการผดุงไว้ซึ่งระบบ คุณธรรมในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยรวม

เมื่อในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ ๑ ระดับ ๒



และระดับ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ในแต่ละภาคที่สอบ แต่ได้มีการปลอมเอกสารแสดงผลคะแนนสอบของผู้สอบให้แตกต่างไปจากผลคะแนนการสอบที่แท้จริง อันเป็นการกระทำโดยทุจริตและผิดกฎหมาย อย่างชัดแจ้งและร้ายแรง เพื่อให้เข้าใจว่าผู้สอบบางรายรวมทั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และรายงานผลคะแนนการสอบของผู้ฟ้องคดีต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติเห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ทั้ง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ความเห็นชอบดังกล่าว จึงเป็นมติที่เกิดจากการพิจารณาผลการสอบที่ทุจริตและผิดกฎหมาย อย่างชัดแจ้งและร้ายแรง ไม่ใช่เป็นเพียงความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นตามปกติในการจัดสอบแข่งขัน เมื่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลเหล่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยมติดังกล่าว คำสั่งนั้นจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรง ในทางกฎหมายถือเสมือนว่าไม่มีการออกคำสั่งทางปกครอง ไม่ว่าจะการทุจริตหรือการแสดงข้อความ อันเป็นเท็จนั้นจะเกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๓/๒๕๖๖)

๓. การย้าย การโอน และการสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่

๓.๑ การย้ายกรณีปกติ

การที่อธิบดีกรมศุลกากรซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยความเห็นชอบจากรองปลัดกระทรวงการคลัง ออกคำสั่งย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น โดยใช้วิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท ในลักษณะการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด ซึ่งข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวล้วนเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน อันเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฟ้องว่า อธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๒๓/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ในลำดับที่ ๑ ลำดับที่ ๓ ลำดับที่ ๔ ลำดับที่ ๕ และลำดับที่ ๖ ซึ่งมีตำแหน่งนักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ด้านศุลกากรบ้านประกอบ ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช ด้านศุลกากรเชียงดาว ด้านศุลกากรชุมพร และด้านศุลกากรปัตตานี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ได้เป็นการเฉพาะคราวในครั้งแรกของแต่ละบุคคล และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา และระดับ ๙ ระดับ ๑๐ ระดับ ๑๑ จึงฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งย้ายข้าราชการดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการคัดเลือกใหม่ให้ถูกต้อง ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น เมื่อ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ให้กระทำได้ ๒ วิธี ได้แก่ วิธีที่หนึ่ง การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ซึ่งเป็นการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และวิธีที่สอง การเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น จากผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และเคยดำรงตำแหน่งในระดับ ๗ หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา และระดับ ๙ ระดับ ๑๐ ระดับ ๑๑ และกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบกับมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ



ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาสั่งย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดได้เองตามความเหมาะสม โดยให้ยึดเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และการพัฒนาข้าราชการเป็นหลัก รวมทั้งต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ และคุณลักษณะอื่นของข้าราชการที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานของตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดไว้ และให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการด้วย

เมื่อมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ โดยความเห็นชอบจากรองปลัดกระทรวงการคลัง ออกคำสั่งกรมการที่ ๑๒๓/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ จำนวน ๕ ราย ในลำดับที่ ๑ ลำดับที่ ๓ ลำดับที่ ๔ ลำดับที่ ๕ และลำดับที่ ๖ ไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ด้านสุกลางการบ้านประกอบ ด้านสุกลางการนครศรีธรรมราช ด้านสุกลางการเชียงดาว ด้านสุกลางการชุมพร และด้านสุกลางการปัตตานี ตามลำดับ โดยใช้วิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท ในลักษณะการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ฯ ซึ่งข้าราชการพลเรือนสามัญจำนวน ๕ ราย ดังกล่าว ล้วนเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยอำนวยการส่วน อันเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเพียงผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสุกลาง ระดับชำนาญการ ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้างต้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งย้ายข้าราชการตามประกาศฉบับพิพาท จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๑๕๘/๒๕๖๕)



๓.๒ การโอน

การพิจารณารับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล อาจทำได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจโดยผู้มีอำนาจรับโอนทำความตกลงกับผู้ที่มีอำนาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิมแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดให้ความเห็นชอบ และจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งว่าผู้ขอโอนมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จะรับโอนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือไม่ โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระดับต่ำลงมา คุณสมบัติพิเศษ และเทียบคุณสมบัติขณะรับราชการตามกฎหมายอื่นและคุณสมบัติของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่จะรับโอน รวมถึงเทียบระดับตำแหน่งและการได้รับเงินเดือนหรือขั้นเงินเดือนด้วย

คดีนี้เดิมผู้ฟ้องคดีเคยรับราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพบก กระทรวงกลาโหม อัตราเงินเดือน ๑๔,๗๘๐ บาท ระดับ ป. ๒ ชั้น ๒๑.๕ ระดับการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ช่างก่อสร้าง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายมารับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ ๒ อัตราเงินเดือน ๑๔,๗๘๐ บาท ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ที่ ๑๔๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งที่ ๖๖/๒๕๔๙ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ ๒ อัตราเงินเดือน ๑๖,๐๘๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป และได้ปรับขึ้นเงินเดือนเรื่อยมาจนได้รับเงินเดือน ๑๘,๑๙๐ บาท ต่อมา นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งที่ ๒๗๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งที่ ๖๖/๒๕๔๙ฯ โดยให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ ๒ อัตราเงินเดือน ๙,๔๑๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ และมีคำสั่งเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีอีกหลายครั้ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๒๗๘/๒๕๕๒ฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง หน้าที่ และอัตราเงินเดือนเช่นเดิม รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายจากการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การพิจารณารับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบลตามข้อ ๑๘๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล



ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ อาจทำได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้มีอำนาจรับโอน ทำความตกลงกับผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม แล้วเสนอต่อ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ให้ความเห็นชอบ โดยก่อนเสนอ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ขอโอนมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จะรับโอน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือไม่ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๘๒ ของประกาศฉบับดังกล่าว โดยพิจารณา จากวุฒิการศึกษา ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระดับต่ำลงมา คุณสมบัติพิเศษ และเทียบคุณสมบัติ ขณะรับราชการทหารและคุณสมบัติของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่จะรับโอน รวมถึง เทียบระดับตำแหน่งและการได้รับเงินเดือนหรือขั้นเงินเดือนด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดี รับราชการทหารตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ตำแหน่งพลช่างก่อสร้าง โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิชาเอก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ช่างก่อสร้าง จากสถาบัน ราชภัฏกาญจนบุรี สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างโยธา หรืองานวิศวกรโยธาเรื่อยมาจนถึงวันที่แจ้งความประสงค์ขอโอน ประกอบกับหนังสือตอบข้อหารือ ของสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/๗๕๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๔ มีความเห็นว่า คุณวุฒิการศึกษาของผู้ฟ้องคดีเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีต่อเนื่อง ๒ ปี ต่อจากอนุปริญญา ได้ศึกษา เนื้อหาวิชาทางก่อสร้างมาไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต จึงถือเป็นปริญญาทางการก่อสร้าง ตรงตาม คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะรับโอนผู้ฟ้องคดี มาเป็นพนักงานส่วนตำบล สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ๔ โดยได้รับอัตราเงินเดือน อันดับ ท ๔ ขั้น ๑๖,๐๘๐ บาท (๑ ตุลาคม ๒๕๔๘) ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๙ ของประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และให้เทียบเท่าการดำรงตำแหน่ง เป็นพนักงานส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงวันก่อนรับโอนมาแต่งตั้ง เป็นพนักงานส่วนตำบล เท่ากับการดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ระดับ ๔ ตลอดจนในการรับโอน ผู้ฟ้องคดีมาแต่งตั้งในตำแหน่งนายช่างโยธา ๔ จะต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่จะรับโอน ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี หรือ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้นบัญชีรออยู่ โดยจะต้องพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นประกอบกับประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับด้วย

เมื่อขณะผู้ฟ้องคดีรับราชการทหารได้ปฏิบัติงานเป็นพลช่างก่อสร้างและพลประจำ รถราตน้ำของกองพันทหารช่างที่ ๙ และเมื่อจบการศึกษาปริญญาตรีทางการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันยื่นความประสงค์ขอโอนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น



เป็นเวลา ๕ ปีเศษ ผู้ฟ้องคดียังคงปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างโยธาอยู่ ผู้ฟ้องคดีจึงมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๒ หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานช่างโยธา หรือวิศวกรโยธา หรืองานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนายช่างโยธา ๔ การที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลได้ตอบข้อหาหรือว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะรับโอนผู้ฟ้องคดีมาเป็นพนักงานส่วนตำบล สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ๔ โดยได้รับอัตราเงินเดือน อันดับ ท ๔ ชั้น ๑๖,๐๘๐ บาท (๑ ตุลาคม ๒๕๔๘) และให้เทียบเท่าการดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงวันก่อนรับโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลเท่ากับการดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ระดับ ๔ จึงถูกต้องแล้ว เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่จะรับโอนขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี หรือ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้นบัญชีรออยู่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมต้องพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นประกอบกับประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ และเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติเห็นชอบให้รับโอนผู้ฟ้องคดีมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ ย่อมไม่สอดคล้องกับคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายช่างโยธา ๔ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๖๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเฉพาะในส่วนที่แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ จึงไม่ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชอบที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๔๕/๒๕๖๕)

๓.๓ การสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่

กรณีมีความขัดแย้งระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่สามารถโอนพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นไปดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นภายในจังหวัดเดียวกันได้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมีคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลดังกล่าวไปประจำสำนักงานเลขานุการฯ เป็นเวลา ๖ เดือน จึงชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเงินค่าตอบแทน



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

นักบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล นอกเหนือจากเงินเดือน การที่องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ได้จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ไปประจำสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เป็นเวลา ๖ เดือน เป็นการใช้อำนาจตามข้อ ๑๗๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๖ โดยการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอความเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีไปประจำสำนักงานเลขาธิการฯ หรือย้ายออกนอกพื้นที่ เป็นการรายงานพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่า กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ หรือกรณีมีความขัดแย้งระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และไม่สามารถดำเนินการโอนผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๗๑ และข้อ ๑๗๕ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำการตรวจสอบโดยมอบให้นายอำเภอโนนสัง ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจสอบ และนายอำเภอโนนสังได้รายงานผลการตรวจสอบว่า กรณีการดำเนินการทางวินัยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี ผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีมูลความผิดวินัยฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ และถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับผู้ฟ้องคดีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ แต่ไม่ได้มีเหตุบ่งชี้หรือพฤติการณ์ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลแต่อย่างใด และรายงานเพิ่มเติมว่าประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขอความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีไปประจำสำนักงานเลขาธิการฯ เนื่องจากเห็นว่าหากให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน แสดงให้เห็นถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย รับผิดชอบในการบริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตลอดจนควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงจากผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีประจำสำนักงานเลขาธิการฯ อยู่หลายครั้ง ในทุก ๆ สมัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมแสดงให้เห็นว่ามีปัญหาขัดแย้งระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการบริหารงานสะสมมาเป็นเวลานานแล้ว หากไม่ได้รับการแก้ไขย่อมส่งผลกระทบต่อการบริหารสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีหน้าที่บริหารงานบุคคลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในเขตจังหวัดหนองบัวลำภูตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงต้องคำนึงถึงการบริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นสำคัญ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีไปประจำสำนักงานเลขาธิการฯ เป็นเวลา ๖ เดือน จึงเป็นไปตามข้อ ๑๗๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปประจำสำนักงานเลขาธิการฯ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน จึงชอบด้วยกฎหมาย และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ไปประจำสำนักงานเลขาธิการ ก.อบต. จังหวัดหนองบัวลำภู กรณีจึงต้องถือว่าในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีประจำสำนักงานเลขาธิการฯ ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาที่จะมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการจะมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งก็ต่อเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและต้องปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งดังกล่าวด้วย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเงินค่าตอบแทนนักบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๘ นอกเหนือจากเงินเดือนในช่วงเวลาดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้จ่ายเงินประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๕ เดือน และเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท อีก ๑ เดือน รวมเป็นเงินจำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท และเงินค่าตอบแทนนักบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๘ เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๖ เดือน รวมเป็นเงิน จำนวน ๓๓,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๖๘,๖๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมิได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๒๗/๒๕๖๖)



๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. การเลื่อนขั้นเงินเดือน

๕.๑ การเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ออกโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขั้นเงินเดือนที่ผู้รับคำสั่งมีสิทธิได้รับ แม้จะมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่ง แต่เมื่อเป็นคำสั่งที่ทำขึ้นเนื่องจากผู้รับคำสั่งได้ปกปิดข้อความจริงเกี่ยวกับการขาดราชการซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ผู้บังคับบัญชาผู้ออกคำสั่ง การเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งดังกล่าวจึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับให้ต้องกระทำภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

กรณีศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ที่ ๗๙/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่พิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามข้อ ๖ (๔) ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งมติที่ประชุมของคณะกรรมการดังกล่าวในวันใด และอาจถือได้ว่าวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการข้างต้นมีมติ เป็นระยะเวลาอย่างรวดเร็วที่สุดที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กล่าวคือ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีขาดราชการโดยที่ไม่ได้มีการขออนุญาตผู้บังคับบัญชา และไม่ได้ยื่นใบลาจิสส่วนตัวให้ถูกต้องตามระเบียบ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการมาเป็นเวลานาน ย่อมต้องทราบกฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการลาราชการเป็นอย่างดี แต่ผู้ฟ้องคดีกลับละเลยไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง และเมื่อถึงรอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ผู้ฟ้องคดีกลับปกปิดไม่ได้รายงานการขาดราชการดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จนกระทั่งมีการร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้



วันเวลาราชการมาปฏิบัติหน้าที่ส่วนตัวและได้มีการดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี จนเป็นผลให้มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับผู้ฟ้องคดีโดยคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขั้นเงินเดือนที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับ ซึ่งแม้ว่าคำสั่งดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อเป็นคำสั่งที่ทําขึ้นเนื่องจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับคำสั่งได้ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ผู้ออกคำสั่ง การเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งดังกล่าวจึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับให้ต้องกระทำภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ที่ ๗๙/๒๕๖๐ฯ แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๐/๒๕๖๖)

๕.๒ การออกคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนเนื่องจากขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

แม้การลาจิสส่วนตัวจะเป็นสิทธิของข้าราชการ แต่ก็ได้หมายความว่าข้าราชการผู้ลาจะมีสิทธิลาเมื่อใดก็ได้ โดยมีต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดแก่ทางราชการ ดังนั้น หากผู้มีอำนาจพิจารณาแล้วเห็นว่าการลาจิสส่วนตัวอาจกระทบหรืออาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการ ผู้มีอำนาจจะใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตก็ได้ แต่การใช้ดุลพินิจดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม และผู้ลาต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งนำมาบังคับใช้กับการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยโดยอนุโลม

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งรับราชการตำแหน่งครูจะใช้สิทธิลาจิสส่วนตัวโดยหยุดราชการไปก่อนแล้วจึงเสนอหรือส่งใบลาจิสส่วนตัวในภายหลังตามข้อ ๒๑ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการฯ ได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษ ซึ่งการที่ระเบียบดังกล่าวมิได้กำหนดนิยามหรือให้ความหมายของคำว่าเหตุพิเศษไว้ ก็เพื่อให้ผู้มีอำนาจได้ใช้ดุลพินิจให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ลา โดยข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่จะเข้าลักษณะมีเหตุพิเศษย่อมต้องแตกต่างจากข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่เข้าลักษณะของการลาจิสส่วนตัวตามข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบฉบับเดียวกัน โดยเหตุพิเศษดังกล่าวย่อมหมายถึงข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่เกิดขึ้นและต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนโดยผู้ลามิอาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้น ดังนั้น เมื่อคดีนี้เหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงต่อผู้มีอำนาจเพื่อประกอบการขอลาจิสส่วนตัว คือ การร่วมทำบุญกับญาติพี่น้อง อันเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นทุกปีของช่วงเดือน



ตุลาคม จึงไม่เข้าลักษณะเป็นเหตุพิเศษดังที่กล่าวข้างต้น การที่ผู้ฟ้องคดีหยุดราชการไปก่อน โดยอาศัยเหตุผลดังกล่าวแล้วมายื่นใบลาภิกษณตัวในภายหลัง แต่ผู้มีอำนาจไม่อนุญาต จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการลาภิกษณตัวตามระเบียบดังกล่าว และถือได้ว่าช่วงวันข้างต้นผู้ฟ้องคดีขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การที่ผู้มีอำนาจมีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๕ มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง วรรคสาม และวรรคสี่ และมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง รวมทั้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๖ (๔) และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๑ ได้กำหนดเงื่อนไขของผู้มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ประการหนึ่งว่า ในกรณีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่ง ก.ค.ศ. มิได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการฯ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยระเบียบดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์การลาภิกษณตัวไว้ว่า ข้าราชการที่ประสงค์จะลาภิกษณตัวให้เสนอใบลาภิกษณตัวต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต และต้องรอให้ผู้มีอำนาจได้พิจารณาและสั่งอนุญาตก่อนจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่ข้าราชการผู้นั้นมีเหตุจำเป็นไม่สามารถรอฟังคำสั่งได้ทัน ก็ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาภิกษณตัวพร้อมระบุเหตุจำเป็นที่ไม่อาจรอฟังคำสั่งไว้ แล้วข้าราชการผู้นั้นหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว นอกจากนี้ ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือส่งใบลาภิกษณตัวก่อนได้ ให้ข้าราชการผู้นั้นเสนอหรือส่งใบลาภิกษณตัวพร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทันที ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ แม้การลาภิกษณตัวเป็นสิทธิของข้าราชการ แต่มิได้หมายความว่าข้าราชการผู้ลามีสิทธิลาเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดแก่ทางราชการ ดังนั้น หากผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาแล้วเห็นว่า การลาภิกษณตัวอาจกระทบหรืออาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการ ผู้มีอำนาจอนุญาตจะใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตก็ได้ แต่การใช้ดุลพินิจเช่นว่านั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม และผู้ลาต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการฯ ด้วย



เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งรับราชการตำแหน่งครูชี้แจงต่อผู้อำนวยการโรงเรียน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อประกอบการขอลากิจส่วนตัว คือ การร่วมทำบุญกับญาติพี่น้อง อันเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกปีในหมู่ญาติพี่น้อง จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิลาประเภทอื่นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการฯ หรือหากผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิลากิจส่วนตัวก็สามารถกระทำได้ โดยเสนอหรือยื่นใบลากิจส่วนตัวต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนและต้องได้รับอนุญาตจึงจะหยุดราชการได้โดยปฏิบัติตามข้อ ๒๑ วรรคหนึ่งของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิลากิจส่วนตัวโดยหยุดราชการไปก่อนแล้วจึงเสนอหรือส่งใบลากิจส่วนตัวภายหลังตามข้อ ๒๑ วรรคสอง ของระเบียบเดียวกันได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการฯ มิได้กำหนดนิยามหรือให้ความหมายของคำว่าเหตุพิเศษไว้ ก็เพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุญาตได้ใช้ดุลพินิจให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ลา โดยข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่จะเข้าลักษณะมีเหตุพิเศษตามข้อ ๒๑ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว ย่อมแตกต่างจากข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่จะเข้าลักษณะของการลากิจส่วนตัวตามข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบเดียวกัน ดังนั้น เหตุพิเศษตามข้อ ๒๑ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการฯ ย่อมหมายถึงข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่เกิดขึ้นและต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนโดยผู้ลามีอาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นเมื่อเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อประกอบการขอลากิจส่วนตัวข้างต้น เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นทุกปีของช่วงเดือนตุลาคม ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถเสนอหรือจัดส่งใบลากิจส่วนตัวได้ก่อนโดยปฏิบัติตามข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีหยุดราชการไปก่อนโดยอาศัยเหตุผลข้างต้นแล้วมายื่นใบลากิจส่วนตัวในภายหลัง หากกระทำได้อย่างสอดคล้องกับระบบราชการโดยรวม ดังนั้น เหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีการกิจจำเป็นส่วนตัวกับครอบครัวที่ต้องทำบุญร่วมกับญาติพี่น้องเป็นประจำทุกปีและกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกัน และเป็นกิจกรรมในหมู่พี่น้อง เพื่อขอลากิจส่วนตัวโดยหยุดไปก่อนแล้วยื่นใบลาในภายหลัง จึงไม่เข้าลักษณะเป็นเหตุพิเศษตามข้อ ๒๑ วรรคสอง ของระเบียบเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีขอลากิจส่วนตัวดังกล่าว แล้วไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลากิจส่วนตัวจำนวนสามวันข้างต้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการลากิจส่วนตัวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการฯ และเมื่อกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ กำหนดหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งขึ้นว่า ในครั้งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ดังนั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า



การไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากส่วนตัวเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงส่งผลให้ช่วงวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติราชการ อันถือได้ว่าเป็นขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งแม้ในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘) ผู้ฟ้องคดีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ซึ่งควรต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นก็ตาม แต่ผู้บังคับบัญชาก็ไม่อาจมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้ฟ้องคดีได้ การที่ศึกษาธิการจังหวัด (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามข้อ ๖ (๔) ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๙๔/๒๕๖๕)

๕.๓ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของระบบเปิด

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ ซึ่งกำหนดให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการระบบเปิดมาใช้ มีผลผูกพันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต้องนำหลักเกณฑ์และวิธีการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไปปฏิบัติหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวจึงเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญที่ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี

เมื่อกระบวนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของผู้ฟ้องคดีซึ่งรับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล มีการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอดสาหัสในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบล อีกทั้ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ทำหน้าที่พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นอีกชั้นหนึ่ง ประกอบกับในระหว่างการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้ทราบผลการประเมินของตนและไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินก็ได้มีการสอบถาม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นชี้แจงเหตุผล จึงถือเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติของตนและได้มีโอกาสดำเนินการหรือขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาก่อนการเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้ว แม้ว่าการรับทราบผลการประเมินดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงการพิจารณาที่ผู้ฟ้องคดีเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มิได้เกิดจาก



ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ทราบก็ตาม แต่ก็ไม่ได้มีผลถึงขนาดที่จะทำให้กระบวนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของผู้ฟ้องคดีต้องเสียไปแต่อย่างใด จึงถือว่ากระบวนการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีได้กระทำไปโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ กำหนดไว้แล้ว

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ กำหนดให้องค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการทุกประเภทนำหลักเกณฑ์และวิธีการในระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงผูกพันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ดังนั้น การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในระบบเปิดตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติ เมื่อในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลได้กำหนดให้นำระบบเปิดดังกล่าวมาใช้บังคับกับพนักงานส่วนตำบลในจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๐๓ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังนั้น การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล จึงเป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาตามปริมาณงาน คุณภาพของผลงาน ความทันเวลา ประโยชน์ของงาน การประหยัดหรือความคุ้มค่า ความสามารถและความอดสาเหในการปฏิบัติงาน การรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบลของผู้ถูกประเมินประกอบกัน และเมื่อผ่านการประเมินของผู้บังคับบัญชาขั้นต้นแล้ว จะต้องมีการกลั่นกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินด้วย โดยหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาได้ใช้ดุลพินิจในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยสุจริต เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ กรณีย่อมรับฟังได้ว่าผู้บังคับบัญชาได้ใช้ดุลพินิจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินโดยชอบแล้ว

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กระบวนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบลมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอดสาเหในการ



ปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบล อีกทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ทำหน้าที่พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๒๔๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แล้ว และในระหว่างการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมไม่เห็นด้วยกับการที่ตนอยู่ในกลุ่มผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ (ร้อยละ ๗๐-๘๙) จึงได้มีการสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นชี้แจงเหตุผล กรณีถือเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติของตนและได้มีโอกาสโต้แย้งหรือขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา ก่อนการเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้ว และแม้ว่าการรับทราบผลการประเมินดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงการพิจารณาที่ผู้ฟ้องคดีเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ โดยมิได้เกิดจากผู้บังคับบัญชา แจ้งให้ทราบก็ตาม แต่ก็ได้มีผลถึงขนาดที่จะทำให้กระบวนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของผู้ฟ้องคดีต้องเสียไปแต่อย่างใด ดังนั้น กระบวนการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีจึงได้กระทำไปโดยถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฯ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ กำหนดไว้แล้ว และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่อาจแสดงให้เห็นว่าการใช้ดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่มีข้อเท็จจริงหรือเหตุผลสนับสนุนตามสมควร หรือเป็นไปโดยมิชอบ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วในส่วนที่เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขั้น จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๑๑๙/๒๕๖๖)



๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ

- การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

เมื่อประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานเดียวกับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติจึงไม่อาจอ้างเหตุดังกล่าวมาตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีได้

เมื่อตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐๒ ข้อ ๑๐๖ และข้อ ๑๙๕ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไว้ว่า ให้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา กำหนด ซึ่งข้าราชการผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร ตามประกาศกำหนด การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนในระดับที่จะได้รับการแต่งตั้งนั้น โดยการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับ ๘ ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (๑) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (๒) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนในระดับ ๘ (๓) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา จึงเห็นได้ว่า ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดเพียงให้พิจารณาความเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเท่านั้น โดยมีได้มีการกำหนดว่าในการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จะต้องทำการคัดเลือกจากผู้ที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่ในสายงานนั้น ในขณะที่มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกเท่านั้น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานนโยบายและแผน ๘

